20/10/2026 **SEGUNDA TURMA**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.619.064 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. LUIZ FUX**
RECTE.(S)	: BRUNO MONTANIA GOMEZ
ADV.(A/S)	: JULIO MONTINI JUNIOR
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

EMENTA: **RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 18 DA LEI 10.826/2003. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. SUPERVENIÊNCIA DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO PROVIDO.**

I. CASO EM EXAME

1. Agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea *a* do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, assentando que *"A aferição da natureza hedionda do crime, para fins de concessão de indulto, deve ocorrer na data da edição do decreto presidencial, e não na data da prática do delito."*

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a aferição do caráter hediondo do crime deve ser realizada com base na data da edição do decreto presidencial ou na legislação vigente na data do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento do HC 267.297-AgR, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal sufragou entendimento no sentido de que "*a vedação à comutação de pena, prevista em decreto presidencial, não pode alcançar delitos que não eram classificados como hediondos à época de sua prática, sob pena de retroatividade in malam partem*", definindo, ainda, que "*a hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1E65-E1E5-F173-A94B e senha 51B8-C627-F44A-CFA6

conforme a legislação vigente no momento do fato".

4. *In casu*, o acórdão recorrido, quanto ao momento de aferição do caráter hediondo do crime, assentou que *"A aferição da natureza hedionda do crime, para fins de concessão de indulto, deve ocorrer na data da edição do decreto presidencial, e não na data da prática do delito."*

5. a leitura dos fundamentos da decisão ora impugnada revela que o Tribunal de origem divergiu da orientação recentemente firmada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

ACÓRDÃO

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata de julgamento virtual de 9 a 19/10/2026, por maioria, deu provimento ao recurso, para determinar ao Tribunal de origem que proceda à nova análise do pleito de cocessão de indulto formulado pela defesa à luz do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, assentando que "a hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato", nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, vencido o Ministro André Mendonça (Relator).

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2026.

Ministro LUIZ FUX

Redator para o Acórdão

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1E65-E1E5-F173-A94B e senha 51B8-C627-F44A-CFA6

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.619.064 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: BRUNO MONTANIA GOMEZ
ADV.(A/S)	: JULIO MONTINI JUNIOR
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TRF-4ª Região que manteve a negativa de extinção da punibilidade do recorrente, o qual não faria jus ao indulto do Decreto nº 12.338/2024, eis que condenado por crime hediondo. O acórdão restou assim ementado:

> DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ. DATA DO DECRETO PRESIDENCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade por indulto, sob o fundamento de que o apenado foi condenado por crime hediondo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a aferição da natureza hedionda do crime, para fins de concessão de indulto, deve observar a data da prática do delito ou a data da edição do decreto presidencial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O crime pelo qual o apenado foi condenado (art. 18 da Lei nº 10.826/2003) é considerado hediondo, conforme o art. 1º, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.072/1990 (acrescido pela Lei nº 13.964, de 2019), o que impede a concessão do indulto, nos termos do art. 1º, I, do Decreto 12.338/2024. 4. A aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. O indulto é um ato de clemência discricionário do Presidente da República, e o Poder Judiciário não deve se imiscuir nos critérios estabelecidos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7655-8F0B-762D-5E5D e senha 5B6A-7AB1-9312-195D

no decreto presidencial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido.

2. Alega o recorrente, em suma, que quando da prática do crime pelo qual foi condenado, art. 18 da Lei 10.826/2003, o delito ainda não era considerado hediondo. Invoca violações ao 5º, II (legalidade penal), 5º, XXXVI (coisa julgada), 5º, XL (irretroatividade da lei penal mais gravosa) e 84, XII (competência privativa do Presidente da República) da Constituição Federal.

3. Contrarrazões acostadas ao e-doc. 23.

É o relatório.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 7655-8F0B-762D-5E5D e senha 5B6A-7AB1-9312-195D

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.619.064 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: BRUNO MONTANIA GOMEZ
ADV.(A/S)	: JULIO MONTINI JUNIOR
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

VOTO

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:

1. Trata-se, como relatado, de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TRF-4ª Região que manteve a negativa de extinção da punibilidade do recorrente, o qual não faria jus ao indulto do Decreto nº 12.338/2024, eis que condenado por crime hediondo.

2. O recorrente foi condenado pelo crime do art. 18 da Lei 10.826/2003, hediondo nos termos do art. 1º, paragrafo único, inciso IV da Lei 8.072/1990, na redação dada pela Lei 13.964/2019.

3. Conquanto a defesa alegue que, à data do cometimento do crime, ainda não era considerado hediondo, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a hediondez do delito, para efeito da concessão do indulto, há de ser considerada na data do decreto, não na data do crime. Nesse sentido:

> HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.072/1990 e 8.930/1994. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 2.838/1998. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. Tratando-se o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DD3-D5BF-C663-9085 e senha DF28-F0FA-D5DE-F772

estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 117938, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10-12-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-02-2014)

A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados. Precedentes (RE 274.265, rel. min. Néri da Silveira, *DJ* de 19.10.2001, p. 49; e HC 74.429, rel. min. Sydney Sanches, *DJ* 21.03.1997, p. 8507). Ademais, a comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí por que a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo – prevista no art. 2º, I, da lei 8.072/1990 – abrange também a comutação. Ordem denegada.(HC 94.679 – Segunda Turma – Min. Joaquim Barbosa – DJe: 19/12/2008).

Não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que autorize a concessão da ordem. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado (HC 258553, Rel. Min. Dias Toffoli, 20/06/2025).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DD3-D5BF-C663-9085 e senha DF28-F0FA-D5DE-F772

4. Assim, o acórdão recorrido não discrepa da jurisprudência sedimentada deste Tribunal.

5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Ministro **ANDRÉ MENDONÇA**
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 8DD3-D5BF-C663-9085 e senha DF28-F0FA-D5DE-F772

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.619.064 PARANÁ

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. LUIZ FUX**
RECTE.(S)	: BRUNO MONTANIA GOMEZ
ADV.(A/S)	: JULIO MONTINI JUNIOR
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (VOGAL): Peço vênia ao eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Conforme o bem lançado Relatório, trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea *a* do permissivo constitucional, contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal, assentando que *"A aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça."*

O recorrente sustenta que, *"O indeferimento do indulto baseou-se em equívoco material e jurídico de gravíssima repercussão constitucional, pois o recorrente foi condenado exclusivamente pelo art. 18 da Lei nº 10.826/2003, tipo penal que jamais integrou o rol dos crimes hediondos. Ainda assim, tanto o Juízo da execução quanto o Tribunal de origem negaram a concessão do benefício previsto no Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de que o delito seria impeditivo, ao argumento de que deveria ser equiparado ao art. 16 da Lei de Armas, cuja natureza hedionda — segundo interpretação do acórdão — configuraria obstáculo à concessão do benefício. Trata-se, contudo, de uma interpretação manifestamente incompatível com o texto constitucional, por aplicar retroativamente impedimento legal inexistente à época dos fatos e não previsto no decreto presidencial."*

Destaca que *"o fato delituoso ocorreu em 07 de junho de 2018, quando não havia qualquer disposição legal qualificando o art. 18 da Lei nº 10.826/2003 como crime hediondo. Mesmo em relação ao art. 16 —com o qual o Tribunal equiparou*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1617-415C-35DA-7FA1 e senha CFCF-AB70-D6DB-CC7F

indevidamente a conduta —, a suposta hediondez decorria da Lei nº 13.497/2017, que ampliou o rol dos crimes hediondos. Todavia, essa qualificação foi expressamente revogada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que excluiu do rol dos crimes hediondos os delitos de porte e posse de arma de uso restrito, mantendo apenas os relativos a arma de uso proibido. Portanto, mesmo que a condenação tivesse ocorrido com base no art. 16 — o que não aconteceu —, não haveria mais óbice legal à concessão do benefício, pois a hediondez foi extirpada do ordenamento jurídico."

Aponta que *"é imprescindível ressaltar que o Decreto nº 12.338/2024 não criou nenhuma nova hipótese de hediondez nem incluiu o art. 18 como impedimento ao indulto. O decreto apenas estabelece, em seu art. 1º, inciso I, que não serão contemplados os condenados por crimes hediondos ou equiparados. "*

Registra, ainda, que *"o crime do art. 18 foi classificado como hediondo pela Lei 13.964/2019! Logo, inexiste impedimento legal à concessão do benefício. A interpretação judicial que amplia o rol de impedimentos, equiparando um tipo penal comum a um hediondo, configura criação judicial de restrição em matéria penal, o que afronta o art. 5º, II, da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade penal estrita — ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei."*

Pois bem.

Ab initio, ressalto que, em julgados anteriores, proferi entendimento no sentido de que, para fins de comutação da pena, o caráter hediondo do crime deveria ser aferido na data da edição do Decreto Presidencial.

Contudo, ante o recente julgamento proferido no HC 267.297-AgR, em deferência ao princípio da colegialidade e para assegurar a segurança jurídica na interpretação da tese em debate, passo a observar a orientação firmada pela Segunda Turma.

Com efeito, no julgamento do referido *habeas corpus*, esta Segunda Turma sufragou entendimento no sentido de que "*a vedação à comutação de pena, prevista em decreto presidencial, não pode alcançar delitos que não eram classificados como hediondos à época de sua prática, sob pena de retroatividade in*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1617-415C-35DA-7FA1 e senha CFCF-AB70-D6DB-CC7F

malam partem", definindo, ainda, que "*a hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato*". Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão:

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338, DE 2024. ROUBO MAJORADO. HEDIONDEZ SUPERVENIENTE. LEI Nº 13.964, DE 2019 (PACOTE ANTICRIME). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.*
>
> *I. CASO EM EXAME*
>
> *1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão pela qual, em recurso ordinário em habeas corpus, se concedeu a ordem de ofício para afastar o óbice à comutação de pena previsto no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, em favor de condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, delito que não era considerado hediondo à época dos fatos.*
>
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*
>
> *2. A questão em discussão consiste em definir se a classificação superveniente do crime como hediondo, promovida pela Lei nº 13.964, de 2019, pode ser aplicada retroativamente para impedir a concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial posterior, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.*
>
> *III. RAZÕES DE DECIDIR*
>
> *3. O recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça é, em regra, incognoscível, por ausência de exaurimento da instância, admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1617-415C-35DA-7FA1 e senha CFCF-AB70-D6DB-CC7F

flagrante ilegalidade, como no caso.

4. A vedação à comutação de pena, prevista no Decreto nº 12.338, de 2024, deve ser interpretada conforme à Constituição, considerando a natureza jurídica do delito ao tempo de sua prática.

5. A atribuição de caráter hediondo ao crime apenas em razão de alteração legislativa superveniente configura aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, inc. XL, da Constituição da República.

6. Aferir a hediondez do delito exclusivamente na data da edição do decreto presidencial afronta os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a aplicação retroativa de leis penais mais severas para afastar benefícios executórios, inclusive indulto e comutação de pena, quando o crime não era hediondo à época dos fatos.

8. A atuação jurisdicional limitou-se a afastar óbice fundado em norma penal superveniente mais gravosa, sem violar a separação de Poderes, mediante interpretação conforme à Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A vedação à comutação de pena, prevista em decreto presidencial, não pode alcançar delitos que não eram classificados como hediondos à época de sua prática, sob pena de retroatividade in malam partem. 2. A hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato. 3. A interpretação de decretos de indulto e comutação deve observar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (HC 267.297-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJ*e* de 23/3/2026)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1617-415C-35DA-7FA1 e senha CFCF-AB70-D6DB-CC7F

Ressalte-se que essa orientação vem sendo seguida por Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC nº 271.545, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJ*e* de 4/5/2026; RHC nº 269.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ*e* de 10/3/2026; RE nº 1.529.211, Rel. Min. Edson Fachin, DJ*e* de 14/4/2025; HC nº 97.700, Rel. Min. Celso de Mello, DJ*e* de 30/10/2014.

In casu, o acórdão recorrido, quanto ao momento de aferição do caráter hediondo do crime, assentou que:

> *"O agravante foi condenado, nos autos da ação penal nº 50015730720184047017, pelo crime do art. 18 da Lei n° 10.826/03, praticado em 07 de junho de 2018.*
>
> *Observo, inicialmente, que, tanto o crime do art. 16, quanto o do art. 18, ambos da Lei n° 10.826/03, são previstos como crimes hediondos, no art. 1, parágrafo único, II e IV da Lei n° 8.072/90 (acrescidos pela Lei nº 13.964, de 2019).*
>
> *Assim, o crime pelo qual expressamente condenado o apenado é delito hediondo, o que vedaria a concessão do indulto.*
>
> *Isso porque, de acordo com o Decreto 12.338/2024, o indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (art. 1º, I).*
>
> *Alega a Defesa, no entanto, que o delito foi praticado pelo agravante antes da publicação da Lei nº 13.964, de 2019, que elencou o crime de tráfico internacional de arma de fogo como hediondo. Assim, o crime não era hediondo ao tempo dos fatos, o que permitiria a concessão do indulto.*
>
> *Ocorre que, de acordo com a jurisprudência do STJ,a aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime.*
>
> *(...)*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1617-415C-35DA-7FA1 e senha CFCF-AB70-D6DB-CC7F

> *No caso, o indulto pleiteado pelo apenado está previsto no Decreto n° 12.338/2024, publicado posteriormente à Lei que considerou o crime do 18 da Lei n° 10.826/03 como hediondo e prevê expressamente a vedação da concessão do benefício a tal tipo de crime.*
>
> *Assim, filio-me ao entendimento do STJ no sentido de que, para fins de indulto, deve ser considerada a data da edição do decreto para aferir a hediondez do delito, não a da prática delituosa."*

Desta forma, a leitura dos fundamentos da decisão ora impugnada revela que o Tribunal de origem, ao citar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e afirmar que "*a aferição da hediondez para fins de indulto ou comutação deve observar a data de edição do decreto presidencial, e não a data da prática do crime*", divergiu da orientação recentemente firmada sobre a matéria.

Ex positis, **DOU PROVIMENTO** ao recurso, para determinar ao Tribunal de origem que proceda à nova análise do pleito de cocessão de indulto formulado pela defesa à luz do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, assentando que *"a hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato."*

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1617-415C-35DA-7FA1 e senha CFCF-AB70-D6DB-CC7F

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.619.064
PROCED. : PARANÁ/PR
RELATOR(A): MIN. ANDRÉ MENDONÇA
REDATOR PARA O ACÓRDÃO: MIN. LUIZ FUX
RECTE.(S): BRUNO MONTANIA GOMEZ
ADV.(A/S): JULIO MONTINI JUNIOR (9485/MS, 113192/PR)
RECDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento ao recurso, para determinar ao Tribunal de origem que proceda à nova análise do pleito de cocessão de indulto formulado pela defesa à luz do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, assentando que "a hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato", nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão, vencido o Ministro André Mendonça (Relator). Segunda Turma, Sessão Virtual de 9.10.2026 a 19.10.2026.

Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

Thiago Fernandes Lins
Secretário da Segunda Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1B21-1249-32DC-CC7A e senha 5BF3-6634-6AC3-1ED2